MARQUES
LUZ
ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, entidade sindical de terceiro grau no sistema confederativo, representativa dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal, fundada em 30 de junho de 1958, registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro das Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, bem como no arquivo geral das Entidades Sindicais Brasileiras do Ministério do Trabalho e Previdência Social atual Ministério do Trabalho e Emprego, livro 01, fls. 070, Registro Sindical nº 46.000.014941/02-00, inscrita no CNPJ nº 34.166.181/0001-42, com sede no SCS, Quadra 01, Bloco K, Ed. Denasa, 1º Andar, Brasília/DF, CEP 70398-900, Telefones (61) 3321-0288 / 3321-1408, neste ato representado por seu Presidente **João Domingos Gomes dos Santos**, brasileiro, servidor público, inscrito no CPF nº 085.985.411-68, portador do RG nº 383702/SSP-GO **(docs. 01, 02, 03, 04 e 05)**, por intermédio de seu advogado legalmente constituído nos termos da procuração anexa, com escritório jurídico situado na Av. Dom Antônio Brandão, nº 203, Empresarial 203 Offices, sala 714, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-190, local indicado para as intimações judiciais que se fizerem necessárias, endereços eletrônicos thiago@marquesluzadv.com.br e augomes7@yahoo.com.br Telefones (82) 99696-3636 e (85) 99986-8850 **(doc. 06)**, vem, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, do art. 102, inciso I, alínea "a", e do art. 103, inciso IX, ambos da Constituição Federal, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Em face de parte do art. 2º da Emenda Constitucional/AL nº 48/2020, que incluiu o § 9º no art. 244 da Constituição Estadual de Alagoas, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I. SÍNTESE DOS FATOS

1. No dia 04/12/2019 foi publicada a Emenda Constitucional nº 104, que alterou os arts. 21, 32 e 144 da Constituição Federal, para criar a Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital **(doc. 07)**:

> "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
>
> (...)
>
> VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

> (...)
>
> § 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

2. Devido as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 104/2019, foi emendada também a Constituição do Estado de Alagoas (Emenda Constitucional nº 48/2020), fazendo incluir no art. 244 da Constituição Estadual de Alagoas, as seguintes previsões **(doc. 08 e 09)**:

> "Art. 244. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
>
> (...)
>
> § 7º À Polícia Penal, instituição permanente, essencial a segurança pública e a execução penal, com autonomia administrativa, estruturada em carreira única, dirigida por Polícia Penal incumbe a segurança dos estabelecimentos penais. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020).
>
> § 8º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais Agentes Penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020).
>
> § 9º **São cargos isolados para fins de transformação e aproveitamento na Polícia Penal, os servidores do Estado de Alagoas estabilizados pela Constituição Federal de 1988, que estão lotados e desempenhando atividades de apoio operacional do sistema penitenciário alagoano há pelo menos 15 (quinze) anos continuados e efetivos na data da promulgação desta Emenda**. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020)."

3. De forma inconstitucional, a referida legislação disciplinou que o quadro da Polícia Penal poderia ser preenchido por meio da transformação dos cargos isolados, entendidos como aqueles servidores estabilizados pela CF/88, que estão lotados e desempenhando atividades de apoio operacional do sistema penitenciário alagoano há pelo menos 15 (quinze) anos.

4. Com essa alteração, foi editada a Lei Estadual nº 8.650/2022, prevendo a redenominação da Carreira de Agente Penitenciário para Policial Penal **(doc. 10)**:

> "Art. 1º **A Carreira de Agentes Penitenciários** reestruturada pela Lei Estadual nº 7.993, de 15 de fevereiro de 2018, **fica redenominada para Carreira de Policiais Penais**, nos moldes dos §§ 1º, 7º, 8º e 9º do art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas.
>
> Parágrafo único. O cargo de Agente Penitenciário fica redenominado para Policial Penal, **mantidas as mesmas condições de ingresso**, quantitativos **e atribuições**."

5. Então, diante da **flagrante inconstitucionalidade** do previsto no § 9º do art. 244, da Constituição Estadual de Alagoas, incluído pelo art. 2º da Emenda Constitucional/AL nº 48/2020, necessário se faz o ajuizamento da presente ação para fazer valer o disposto na Constituição Federal de 1988.

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

6. Conforme art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 2º, inciso IX, da Lei nº 9.868/99, a confederação tem competência para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição Federal:

> **CONSTITUIÇÃO FEDERAL**
>
> "Art. 103. **Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade** e a ação declaratória de constitucionalidade:
>
> (...)
>
> IX - **confederação sindical** ou entidade de classe de âmbito nacional."

> **LEI Nº 9.868/99**
>
> "Art. 2º. **Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade**:
>
> (...)
>
> IX - **confederação sindical** ou entidade de classe de âmbito nacional."

7. A Confederação Autora, entidade sindical com representação em todo território nacional, tem por objetivo, conforme o disciplinado no seu Estatuto, representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da categoria profissional dos servidores públicos civis brasileiros, estando legitimada, nos termos da legislação exposta no parágrafo anterior, a

propor ação direta de inconstitucionalidade, por se caracterizar como entidade sindical de grau máximo, de acordo com o disciplinado no art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal.

8. Nesse contexto, ao pretender a transformação de servidores estabilizados e não concursados em Policiais Penais, acabou o legislador estadual alagoano por causar grande insegurança nas unidades prisionais, capaz de pôr em risco a segurança pública não só do Estado de Alagoas, mas de todo o país.

9. Desta forma, não só a Confederação Autora é competente para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade, como também está configurada a pertinência temática, uma vez que a Autora está questionando lei estadual que está afetando ou afetará o regular funcionamento das unidades prisional dos Estado de Alagoas.

10. Preenchidos estão, portanto, todos os requisitos de legitimidade e pertinência temática para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade.

III. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DISTINTOS DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM POLÍCIAL PENAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DE ALAGOAS

11. A Constituição Federal foi alterada pela edição da Emenda Constitucional nº 104, que por sua vez alterou, dentre outros, o art. 144 da CF/88. Tal emenda teve o intuito de instituir a Polícia Penal.

12. A Emenda Constitucional nº 104/2019 incluiu em seu art. 4º, que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais seria feito por transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes:

> "Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes."

13. Com isso, a Constituição do Estado de Alagoas também foi emendada, porém, acrescentou um conceito inconstitucional para a definição de "cargos isolados", nos seguintes termos:

> "Art. 244. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
>
> (...)

> § 8º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais Agentes Penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020).
>
> § 9º **São cargos isolados para fins de transformação e aproveitamento na Polícia Penal, os servidores do Estado de Alagoas estabilizados pela Constituição Federal de 1988, que estão lotados e desempenhando atividades de apoio operacional do sistema penitenciário alagoano há pelo menos 15 (quinze) anos continuados e efetivos na data da promulgação desta Emenda**. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020).

14. O fato é que a denominação de cargos isolados está sendo mal interpretada pelo legislativo do Estado de Alagoas após a EC 104/2019, pois não se pode permitir a possibilidade de acesso a cargo, emprego ou função pública de agente penitenciário/polícia penal sem prévio concurso público e sem a correlação da atividade desempenhada com o cargo.

15. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

> "Súmula nº 685/STF – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

16. A Lei Estadual nº 6.682/2006 **(doc. 11)**, que criou o cargo de Agente Penitenciário, atualmente Policial Penal, em seu Capítulo II, disciplinou a forma de ingresso na carreira, estabelecendo os seguintes requisitos:

> "Art. 4º. **Para ingresso na Carreira de Agente Penitenciário exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos**, segundo dispõe a Constituição Federal."

17. Conforme o art. 5º da Lei Estadual 7.993/2018 **(doc. 12)**, é considerado como cargo de agente penitenciário aquele cargo cuja atribuições e responsabilidades a ele inerente siga a LEP e o art. 4º, III, da Lei Federal nº 11.079/2004, bem como respeitando o art. 37, inciso II, da CF/88:

> "Art. 5º Para efeitos desta Lei considera-se:
>
> (...)
>
> II – Cargo de Agente Penitenciário – conjunto de atribuições e responsabilidades privativas de Estado preconizadas no art. 4º, III, da Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, e na Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984, especificamente cometidas a **servidor legalmente investido segundo o art. 37,**

> **II, da Constituição Federal**, em conformidade com os preceitos de que tratam esta Lei.

18. Ainda reforçando a necessidade de ingresso e investidura por concurso público, respeitando o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê o art. 6º da Lei Estadual 7.993/2018, que o ingresso no cargo de agente penitenciário deverá ser por concurso público:

> "Art. 6º **O ingresso na classe inicial dos cargos de Carreiras de Agente Penitenciário** do Serviço Civil do Poder Executivo Estadual que integrarão a Parte Permanente, **dar-se-á mediante concurso público** de provas ou de provas e títulos, sendo exigido o curso superior completo, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal"

19. Do mesmo modo, o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê a necessidade de aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo ou emprego público:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
>
> (...)
>
> II - **a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

20. Igualmente, e não poderia ser diferente, prevê a própria Constituição do Estado de Alagoas que o preenchimento do cargo de servidores da Polícia Penal será feito **exclusivamente, por meio de concurso público**:

> **"Art. 244.** A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
>
> (...)
>
> § 8º **O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de concurso público** e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais Agentes Penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020).

21. Para ser caracterizado como agente penitenciário, e consequentemente, enquadrar-se no quadro da Polícia Penal, além da necessidade de realização de concurso público de provas e títulos, faz-se necessário analisar quais são as atribuições de um agente penitenciário para que este não seja confundido com outros cargos.

22. Conforme previsto no Anexo Único da Lei Estadual nº 6.682/2006, que criou o cargo de Agente Penitenciário no Estado de Alagoas, são atribuições deste cargo:

> "Zelar pela disciplina e Segurança dos presos, evitando fugas e conflitos; fiscalizar o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas em vigor; providenciar a necessária assistência aos presos, em casos de emergências; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas Unidades Prisionais; verificar as condições de segurança da Unidade em que trabalha; elaborar relatório das condições da Unidade; fazer triagem de presos de acordo com a Lei de Execução Penal; conduzir e acompanhar, em custódia, os presos entre as Unidades Prisionais Integradas do Complexo Penitenciário do Estado de Alagoas e, em casos emergenciais, aos deslocamentos para fora do referido Complexo Penitenciário, com o auxílio da Polícia Militar, para melhor segurança do trabalho; realizar trabalhos em grupo e individuais com o objetivo de instruir os presidiários, neles incutindo hábitos de higiene e boas maneiras; encaminhar solicitações de assistência médica, jurídica, social e material ao preso; articular-se com a autoridade competente, objetivando melhor cumprimento das normas e rotinas de segurança; desenvolver atividades que visem à ressocialização do preso; programar atividades de formação cívica, ética, social, religiosa, cultural e profissional do preso; desenvolver ações com vistas a despertar no preso o senso de responsabilidade, dedicação no cumprimento dos deveres sociais, profissionais e familiares; executar outras atividades correlatas."

23. A Lei Estadual nº 7.993/2018, que reestruturou a carreira de Agente Penitenciário, atualmente Policial Penal, destaca as seguintes atribuições do cargo: zelar pela disciplina e segurança dos reeducandos, evitando fugas e conflitos; fiscalizar o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas em vigor; chefiar a equipe de serviço, em consonância com o art. 83-B da Lei Federal nº 13.190, de 2015; providenciar a necessária assistência aos reeducandos, em casos de emergências; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas unidades prisionais; verificar as condições de segurança da unidade em que trabalha; elaborar relatório das condições da unidade; fazer triagem de reeducandos de acordo com a lei de execução penal; conduzir e acompanhar, em custódia, os reeducandos entre as unidades prisionais integradas do complexo penitenciário do estado de alagoas e nos deslocamentos para fora do referido complexo penitenciário; encaminhar solicitações de assistência médica, jurídica, social e material ao reeducando; articular-se com a autoridade competente, objetivando melhor cumprimento

das normas e rotinas de segurança; garantir atividades que visem à ressocialização do reeducando; garantir atividades de formação cívica, ética, social, religiosa, cultural e profissional do reeducando; garantir ações com vistas a despertar no reeducando o senso de responsabilidade, dedicação no cumprimento dos deveres sociais, profissionais e familiares; e garantir outras atividades correlatas.

24. A Lei 11.473/2007 prevê as atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, que são desenvolvidas por servidores dos órgãos da segurança pública e do sistema prisional, qual sejam, os elencados no rol do art. 144, da CF/88:

> "Art. 3º Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para os fins desta Lei:
>
> I - o policiamento ostensivo;
>
> II - o cumprimento de mandados de prisão;
>
> III - o cumprimento de alvarás de soltura;
>
> IV - a guarda, a vigilância e a custódia de presos;
>
> V - os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade;
>
> VI - o registro e a investigação de ocorrências policiais; (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017)
>
> VII - as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos. (Redação dada pela Lei nº 13.173, de 2015)
>
> VIII - as atividades de inteligência de segurança pública; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)
>
> IX - a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública; (Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018)
>
> X - o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados; e (Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018)
>
> XI - o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental. (Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018)
>
> (...)
>
> Art. 5º As atividades de cooperação federativa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública serão desempenhadas por militares dos Estados e do Distrito Federal e por servidores das atividades-fim dos órgãos de segurança

> pública, do sistema prisional e de perícia criminal dos entes federativos que celebrarem convênio, na forma do art. 1º desta Lei."

25. Percebe-se que as atividades exclusivas de Estado e do exercício do poder de polícia se encaixam nas atribuições dos Agentes Penitenciários, hoje denominados de Policiais Penais.

26. Ainda conforme a referida Lei Estadual nº 7.993/2018, o art. 5º, inciso II, dispõe expressamente que o cargo de agente penitenciário deverá seguir o art. 4º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004 e a LEP.

27. Dispõe o art. 4º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004 que tais atribuições inerentes ao cargo de agente penitenciário são **indelegáveis**:

> "Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:
>
> (...)
>
> III **– indelegabilidade** das funções de regulação, jurisdicional, **do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado**;"

28. A mesma previsão encontra-se expressa no art. 83-B, da Lei de Execuções Penais:

> "Art. 83-B. **São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação** no âmbito do sistema penal, **bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente:**
>
> **I - Classificação de condenados;**
>
> **II - Aplicação de sanções disciplinares;**
>
> **III - controle de rebeliões;**
>
> **IV - Transporte de presos** para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais."

29. É de suma importância lembrar, e isso não pode ser deixado de lado, que essas atribuições que recaem sobre o agente penitenciário são poderes de polícia os quais são **indelegáveis**, ou seja, não podem ser exercidas/delegadas a outros cargos, mas tão somente pelos Agentes Penitenciários/Policiais Penais.

30. Assim, nenhuma pessoa física que exerça cargo, função ou emprego público poderá exercer tais atribuições, nem mesmo por delegação, por expressa vedação em lei. Tanto é assim que a LEP elenca quais são as atividades que podem ser delegadas ou terceirizadas, quais sejam:

> "Art. 83-A. **Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente:**
>
> I - **Serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos;**
>
> II - **Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso."**

31. Desta forma, as atribuições e atividades desempenhadas pelo Agente Penitenciário/Policial Penal são típicas do Estado e caracterizam exercício de poder de polícia, inclusive estão estipuladas em lei, e não podem ser desempenhadas por pessoas que não fazem parte do quadro da carreira do Agente Penitenciário/Policial Penal, sendo uma particularidade deste cargo específico.

32. Como se sabe, o Legislador Constituinte de 1988 concedeu aos servidores ***não-concursados*** e, portanto, ***não estáveis***, que integravam há mais de 05 (cinco) anos a Administração Pública, excetuadas as empresas públicas e sociedades de economia mista, o benefício de serem ***estabilizados*** no serviço público. É o que está disposto no art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal:

> "Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público."

33. Como visto, o referido artigo assegura aos servidores, que atendem aos requisitos exigidos, **estabilidade no serviço público**. E tratar de **serviço público** é tratar de uma das **funções** do Estado, as quais são exercidas por servidores públicos, sejam eles **concursados** ou **estabilizados**.

34. Registre-se que tratar de funções públicas não significa arrazoar sobre cargos públicos, muito embora, não existam cargos públicos sem função.

35. Nesse contexto, é certo que quando o constituinte concedeu **estabilidade no serviço público**, dispôs que aqueles servidores enquadrados no art. 19, do ADCT/88, permaneceriam exercendo as **funções públicas** que desempenhavam antes, ou seja, o benefício concedido foi a **estabilidade na função pública exercida** e não o direito ao acesso a

algum **cargo público**, o que depende de aprovação prévia em concurso público. Basta ler o § 1º, do art. 19, do ADCT/88 para se chegar a essa conclusão, o qual estabelece que o tempo de serviço desses servidores será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

36. O destacado dispositivo legal, de forma cristalina, impõe a necessidade de aprovação em concurso público como condição necessária para o **estabilizado** adquirir **efetivação** em algum cargo público, ou seja, para que possa ser investido em cargo público ou inserido em alguma carreira.

37. Constata-se, assim, a posição ocupada pelos **servidores estabilizados excepcionalmente**, qual seja, após estabilizados, eles continuam possuindo apenas aquela **função** antes exercida, devendo, para integração em carreiras ou cargos públicos, participarem de concurso público, haja vista que somente a partir da aprovação é que passam a ser **efetivos** e, por consequência, passam a integrar uma carreira ou cargo público e a desfrutar das vantagens decorrentes dessa integração.

38. A forma registrada no art. 37, inciso II, da CF/88, é a única maneira de investidura em cargo de **provimento efetivo** prevista no ordenamento jurídico brasileiro, e qualquer alargamento desse direito configura lesão do texto constitucional, devendo ser eliminado do mundo jurídico.

39. Acerca da **diferença entre estabilidade e efetivação**, eis os ensinamentos de José Afonso da Silva:

> **"A 'efetividade' é um atributo do cargo, concernente à forma de seu provimento. Refere-se à titularidade do cargo definido em lei como de provimento efetivo. 'Efetividade' dá-se no cargo. É o vínculo do funcionário no cargo, e não constitui pressuposto da estabilidade, pois, pelo visto, só o servidor efetivo pode adquiri-la. A 'estabilidade' não se dá no cargo, mas no serviço público. É garantia do servidor, não atributo do cargo. A 'estabilidade' é, assim, um direito que a Constituição garante ao servidor público."** (*Curso de direito constitucional positivo*. 22ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003).

40. É inevitável a conclusão de que a **estabilidade excepcional** não garante ao seu beneficiário o direito de ser investido em cargo de provimento efetivo, seja ele isolado ou pertencente a uma carreira, nem mesmo de desempenhar as respectivas funções próprias e exclusivas.

41. Assim, é necessário destacar que o art. 144, § 5º-A, da Constituição Federal, e o art. 244, § 7º, da Constituição do Estado de Alagoas, estabelecem que **às polícias penais cabe a segurança dos estabelecimentos penais**:

> "Art. 144. (...):

> (...)
>
> § 5º-A. **Às polícias penais**, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, **cabe a segurança dos estabelecimentos penais**."
>
> "Art. 244. (...):
>
> (...)
>
> § 7º **À Polícia Penal**, instituição permanente, essencial a segurança pública e a execução penal, com autonomia administrativa, estruturada em carreira única, dirigida por Polícia Penal **incumbe a segurança dos estabelecimentos penais**."

42. Como destacado, com o advento da Emenda Constitucional nº 104/2019, o art. 144, § 5º-A, da Constituição Federal, passou a contemplar as Polícias Penais, o que também ocorreu à nível estadual com a Emenda Constitucional Estadual nº 48/2020, que inseriu o § 7º no art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas.

43. No caso concreto, o § 9º do art. 244, da Constituição Estadual de Alagoas, incluído pelo art. 2º da Emenda Constitucional/AL nº 48/2020, ao permitir que servidores estabilizados sejam considerados como cargos isolados para fins de transformação no cargo de Policial Penal, viola frontalmente a Constituição Federal.

44. Nesse cenário, é impossível concluir que servidores estabilizados ou outros integrantes da estrutura do Estado de Alagoas possam simplesmente ingressar na carreira de polícia penal e passar a exercer atividade de exercício de polícia e típica de Estado sem a pecha da constitucionalidade, o que leva a conclusão de que é impossível que os integrantes de cargos públicos isolados, inexistentes no âmbito do Estado de Alagoas, sejam transformados em policiais penais.

45. Assim, tem-se a conclusão de que as expressões "cargos isolados" e "equivalentes" ao de agente penitenciário previstas na Emenda Constitucional nº 104/2019, foram utilizadas pelo fato de que, em diferentes Estados do País, os agentes penitenciários teriam denominações diferentes, porém, com as mesmas atribuições, como por exemplo no Estado de São Paulo onde eram chamados de Agente de Segurança Penitenciária e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, no Estado do Rio de Janeiro se chamava Inspetor de Segurança Penitenciária e, qualquer interpretação diferente é inconstitucional.

46. A criação da Policia Penal aconteceu após 20 (vinte) anos de lutas dos Agentes Penitenciários de todo o Brasil para ter o devido reconhecimento constitucional da atividade policial exercida nas unidades prisionais de todo o País, e padronizar a profissão a nível Nacional que, por falta desse

reconhecimento constitucional, não existia, tendo inclusive nomenclaturas diferentes para a mesma atividade, que por exemplo, em Alagoas, se chamava Agente penitenciário, no Rio de Janeiro se chamava Inspetor de Segurança Penitenciaria, em São Paulo se chamavam Agente de Segurança Penitenciaria e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciaria, no sistema penitenciário federal se chamavam Agente Federal de Execução Penal.

47. Então, a Emenda Constitucional 104/2019 teve como finalidade transformar em Policiais Penais os atuais Agentes Penitenciários que são os profissionais que sempre exerceram a função de polícia no sistema prisional brasileiro, contudo, em Alagoas, quando da tramitação na Assembleia Legislativa, foi feita uma Emenda à Constituição Estadual para criar a Policia Penal no Estado, a partir de uma interpretação equivocada do texto da EC 104/2019 da CF, que estabelece que *"o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes".*

48. Como demonstrado, não existia padronização na nomenclatura dos Agentes Penitenciários no Brasil, razão pela qual a citação de "cargos isolados" e "cargos públicos equivalentes" para a transformação em policiais penais teve a intenção de não deixar à margem do novo regramento constitucional nenhum desses profissionais que sempre exerceram a função de polícia no sistema prisional brasileiro por causa das diferentes nomenclaturas que existiam para o mesmo profissional.

49. O texto inicial da PEC, que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Alagoas, seguia integralmente o texto da EC 104/2019 da CF, porém, por causa de uma interpretação equivocada do art. 4º, foi feita uma emenda onde no texto final que incluiu o § 9º, para permitir a transformação de servidores estabilizados no serviço público com o advento da CF de 1988 em Policiais Penais no Estado de Alagoas.

50. Como já destacado, os servidores estabilizados pela Constituição Federal no Estado de Alagoas ocupam vários cargos como artífices, agentes administrativos, atendentes e auxiliares de enfermagem, cargos que em nada se equiparam em nomenclatura ou função com o cargo de Agente penitenciário que só passou a existir no ano de 2006 com a realização do concurso público.

51. É cediço que "cargo isolado" significa simplesmente um cargo de provimento efetivo que não se escalona em classes, de modo que não está organizado em carreira.

52. O § 9º ora combatido não menciona qualquer consideração sobre da natureza das atividades desempenhadas por esses servidores estabilizados, nem mesmo os requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso no cargo de origem, razão pela qual o referido dispositivo pode viabilizar o aproveitamento de servidores sem a observância a esses parâmetros.

53. O § 9º do art. 244 da Constituição Alagoana, admite o aproveitamento na Polícia Penal do Estado de servidores estabilizados que desempenhem "*atividades de apoio operacional do sistema penitenciário alagoano*". E nesse contexto, a própria expressão "apoio operacional" evidencia conotação de funções de suporte ou auxílio à atividade de segurança dos estabelecimentos prisionais, o que por si só, impede o aproveitamento de servidores por conta da dissonância de atribuições.

54. Desta forma, qualquer provimento e/ou transferência de outros cargos para o cargo de policial penal, sem prévio concurso público de provas ou provas e títulos e com a delegação de atividade de Estado e de exercício de polícia sem prévia cominação legal, é flagrantemente inconstitucional.

IV. DA MEDIDA CAUTELAR

55. O caso em questão exige que seja concedida medida cautelar, nos termos dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.868/99:

> "Art. 10. Salvo no período de recesso, **a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal**, observado o disposto no art. 22, **após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias**.
>
> § 1º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias.
>
> § 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.
>
> § 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
>
> (...)
>
> Art. 12. **Havendo pedido de medida cautelar, o relator**, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, **poderá**, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, **submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação**."

56. O *fumus boni iuris*, a probabilidade do direito e a relevância dos fundamentos elencados nesta demanda estão consubstanciados nas inclusas provas pré-constituídas, nas legislações referenciadas e acostadas, as quais demonstram a flagrante inconstitucionalidade, especialmente no fato da permissividade que servidores estabilizados e não concursados passem a ocupar o cargo de Policial Penal, inclusive, sem qualquer pertinência com as funções do cargo.

57. O *periculum in mora* encontra-se plenamente demonstrado, uma vez que se a medida cautelar não for concedida, no sentido de suspender a eficácia do § 9º do art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas, a qualquer momento o Estado de Alagoas transformará diversos servidores estabilizados e não concursados em Policiais Penais, trazendo sérios riscos à segurança pública e ao sistema prisional alagoano.

58. Inclusive, os prejuízos já vêm ocorrendo, haja vista que o foi editada a Lei Complementar Estadual nº 58, de 08 de novembro de 2022, que autorizou o Poder Executivo a dar **tratamento igualitário** aos servidores públicos contemplados nos parágrafos 8º e 9º do art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas quanto a aplicação da Polícia Penal do Estado de Alagoas **(doc. 12)**:

> "Art. 1º **Fica autorizado o Poder Executivo a dar equidade de tratamento aos servidores públicos considerados nos parágrafos 8º e 9º do art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas**, quanto à aplicação do sistema de remuneração da Polícia Penal do Estado de Alagoas."

59. Por outro lado, o deferimento da medida cautelar não criará qualquer situação de fato ou jurídica irreversível, considerando que tal pretensão constitui-se em mesa suspensão de efeitos do dispositivo legal que poderá no decorrer do processo ser modificada.

60. Desta forma, faz-se necessária a concessão da medida cautelar, no sentido de suspender parcialmente a eficácia de parte do art. 2º da Emenda Constitucional/AL nº 48/2020, no que tange ao § 9º do art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas, até o julgamento final da presente ação.

V. DOS PEDIDOS

61. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que:

a) Seja deferida a medida cautelar, no sentido de suspender parcialmente a eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional/AL nº 48/2020, no que tange a totalidade do § 9º, inserido no art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas, até o julgamento final da presente ação;

b) Seja notificada a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e o Governo do Estado de Alagoas, por intermédio de seus Presidente/Governador, para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração do art. 2º da Emenda Constitucional/AL

nº 48/2020, que inseriu o § 9º do art. 244 na Constituição do Estado de Alagoas, ora questionado, manifestem-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9868/99;

c) Seja notificada a Advocacia Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.868/99 e do art. 103, § 3º, da CF;

d) Seja notificada a Procuradoria Geral da República, para que emita parecer, nos termos do art. 103, § 1º, da CF;

e) No mérito, que esse Supremo Tribunal Federal julgue procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 2º da Emenda Constitucional/AL nº 48/2020, concernente ao § 9º, incluído no art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas.

f) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.868/99;

62. Requerer, ademais, que todas as intimações e notificações sejam publicadas no nome do causídico **Thiago Hennrique Silva Marques Luz**, inscrito na OAB/AL 9.436, sob pena de nulidade.

63. Dá-se à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Nestes termos, espera deferimento.
Maceió/AL, 10 de junho de 2024.

Thiago Hennrique Silva Marques Luz
Advogado – OAB/AL nº 9.436

Antonio Augusto Ferreira Gomes
Advogado – OAB/CE nº 3.893

ASSINADO DIGITALMENTE
THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO